



PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2025/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MHD. TORKIS RAMBE;**
2. Tempat lahir : Kotapinang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/5 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Kampung Banjar I, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap tanggal 12 Februari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2025 sampai dengan tanggal 4 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2025 sampai dengan tanggal 13 April 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 276/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 276/Pid.B/2025/PN Rap tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2025/PN Rap



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MHD. TORKIS RAMBE ALIAS TORKIS** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MHD. TORKIS RAMBE ALIAS TORKIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDM-45/Eoh.2/LABUSEL/04/2025 tanggal 21 April 2025 sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa **MHD. TORKIS RAMBE** Pada hari Sabtu, tanggal 08 Februari 2025, sekitar pukul 14.00 WIB, atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam bulan februari tahun 2025 atau setidaknya - tidaknya pada tahun 2025, bertempat di Kampung Banjar I, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan atau setidaknya - tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana **dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap orang yaitu Saksi Korban FAHRUDDIN**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Motif penganiayaan bermula pada tanggal 07 Februari 2025, sekitar pukul 04.00 WIB, saat saksi korban Fahrudin alias Ucok memergoki



terdakwa Mhd. Torkis Rambe sedang menyuling minyak dari becaknya. Terjadi pertengkaran di mana saksi korban Fahrudin menendang terdakwa Mhd. Torkis Rambe, dan terdakwa Mhd. Torkis Rambe sempat mengancam akan menusuk saksi korban Fahrudin sebelum akhirnya melarikan diri. Pada keesokan harinya, 08 Februari 2025, pukul 14.00 WIB, saat saksi korban Fahrudin sedang mencagakkan sepeda motornya di lokasi pembangunan rumah di Kampung Banjar I, Kelurahan Kotapinang, Kecamatan Kotapinang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, tiba-tiba terdakwa Mhd. Torkis Rambe datang berlari dan langsung memukul wajah saksi korban Fahrudin sebanyak tiga kali menggunakan Brass Knuckle berwarna hitam milik terdakwa Mhd. Torkis Rambe, yang mengakibatkan luka robek dan bengkak di dekat telinga saksi korban Fahrudin.

Bahwa perbuatan terdakwa Mhd. Torkis Rambe dilakukan dengan sengaja karena didasari oleh dendam setelah sebelumnya ditendang oleh saksi korban Fahrudin ketika tertangkap sedang menyuling minyak.

Akibat pemukulan tersebut, saksi korban Fahrudin mengalami luka terbuka sepanjang 2 cm x 1,8 cm pada pipi kiri, sebagaimana dikuatkan oleh hasil Visum Et Repertum yang dilakukan oleh saksi Dr. Aziddin Gani Harahap dari RSUD Kotapinang.

Bahwa adapun barang bukti yang disita dari terdakwa Mhd. Torkis Rambe adalah:

- 1 (satu) buah Brass Knuckle berwarna hitam yang digunakan oleh terdakwa Mhd. Torkis Rambe untuk menganiaya saksi korban Fahrudin.

Akibat penganiayaan tersebut, saksi korban Fahrudin mengalami hambatan dalam menjalankan aktivitasnya dan tidak dapat bekerja selama 2 (dua) hari.

Perbuatan Terdakwa MHD. TORKIS RAMBE tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Fahrudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Lingkungan Kampung Banjar I Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah bangunan rumah yang sedang dalam tahap pembangunan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 04.00 WIB Saksi terbangun dan melihat keluar rumah, lalu Saksi melihat Terdakwa sedang menduduki becak Saksi sambil menyuling minyak dari sepeda motor Saksi, lalu Saksi mengatakan "Berarti kau selama ini mengambil minyakku ya" lalu Terdakwa mengatakan "Engga, baru ini", lalu minyak hasil sulingannya tersebut terjatuh;
- Bahwa kemudian Saksi menendang Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari becak dan mengancam Saksi dengan mengatakan akan menusuk Saksi, lalu Saksi langsung berlari ke dalam rumah mengambil parang babat, dan ketika Saksi kembali keluar, Terdakwa sudah pergi sambil menaiki sepeda motornya, selang beberapa menit Terdakwa kembali datang sambil membawa kayu di tangan kanan dan pisau di tangan kiri nya, namun dikarenakan ada beberapa warga Terdakwa lari;
- Bahwa pada hari Sabtu 8 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi sedang berada di Kampung Banjar I tepatnya di dalam pembangunan rumah, lalu Saksi melihat Terdakwa juga berada di lokasi tersebut, dan pada saat Saksi ingin mencagakkan kereta, tiba-tiba Terdakwa berlari kearah Saksi dan langsung memukul wajah Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi langsung membalas memukul, dikarenakan orang sudah ramai dan wajah Saksi sudah berdarah, Terdakwa pun lari meninggalkan Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi membuat laporan ke Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Brass Knuckle berwarna hitam;
- Bahwa adapun sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah dikarenakan Saksi menendang Terdakwa pada saat Terdakwa ketahuan menyuling minyak becak Saksi;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka robek dan bengkak dibagian wajah tepatnya didekat telinga Saksi sehingga membuat Saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Afriza Nugraha Putra Harahap, dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Lingkungan Kampung Banjar I Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah bangunan rumah yang sedang dalam tahap pembangunan, Terdakwa telah memukul Saksi Fahrudin;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 04.00 WIB, Saksi terbangun mendengar suara teriakan maling, lalu setelah Saksi keluar dari rumah Terdakwa lari;
- Bahwa pada hari Sabtu 8 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Fahrudin pergi ke Kampung Banjar I, lalu pulanglah Saksi Fahrudin ini dengan kondisi wajah sebelah kiri nya telah berdarah dan bengkak, lalu Saksi Fahrudin mengatakan bahwa ia dipukul oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan Brass Knuckle;
- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Brass Knuckle berwarna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fahrudin mengalami luka robek dan bengkak dibagian wajah tepatnya didekat telinga Saksi Fahrudin sehingga membuat Saksi Fahrudin terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah memukul Saksi Fahrudin pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Lingkungan Kampung Banjar I Kelurahan Kotapinang Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah bangunan rumah yang sedang dalam tahap pembangunan;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 04.00 WIB sepeda motor Terdakwa ke habisan minyak kemudian Terdakwa melihat becak Saksi Fahrudin parkir di pinggir jalan di depan rumahnya, lalu Terdakwa mengambil minyak dari becak Saksi Fahrudin dengan cara membuka kran minyak dan menampung dengan aqua, tiba-tiba datang Saksi Fahrudin dan melihat Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan "minta minyak ya bang", lalu Saksi Fahrudin jawab "berarti kau aja selama ini mengambil minyak ku ya", lalu Terdakwa jawab "baru ini ya bang, ini pun karena habis minyak aku di jalan", lalu tiba-tiba minyak yang ada di aqua tersebut tumpah, dan tiba-tiba Saksi Fahrudin menunjang kepala Terdakwa;

- Bahwa ketika Terdakwa hendak membalas, Saksi Fahrudin lari masuk kedalam rumah dan keluar dengan membawa parang, kemudian Terdakwa melarikan diri;

- Bahwa kemudian esok harinya pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB pada saat Terdakwa di Lingkungan Kampung Banjar I tiba-tiba Saksi Fahrudin datang menemui Terdakwa dan kemudian langsung Terdakwa kejar dan menumbuk wajah Saksi Fahrudin sebanyak 3 kali kemudian Saksi Fahrudin membalas akan tetapi tidak mengenai Terdakwa lalu Terdakwa melihat dekat telinga Saksi Fahrudin mengeluarkan darah dan kemudian Terdakwa pergi melarikan diri;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2025 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada saat menjual buah kelapa sawit di Labuhan Kotapinang dan kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Kotapinang dan pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa diserahkan ke Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Fahrudin, Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Brass Knuckle berwarna hitam;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun sebab Terdakwa memukul Saksi Fahrudin dikarenakan Terdakwa dendam pada saat Terdakwa ditunjang Saksi Fahrudin pada saat Terdakwa mengambil minya becaknya;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi Fahrudin adalah untuk membalas dendan karena Saksi Fahrudin menunjang Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat berupa: Visum Et Repertum Nomor 445/013/UPT.RSUD/II/2025 tanggal 8 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. Aziddin Gani Harahap, dokter umum di UPT. RSUD Kotapinang, dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
2. Penampilan umum baik, sikap rapid an kooperatif, pakaian belum berganti;
3. Menurut penuturan korban, pada hari Sabtu tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima sekitar pukul empat belas Waktu Indonesia Barat, bertempat di Kampung Baru I Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Korban mengaku dipukul dibagian wajah menggunakan besi. Riwayat pingsan tidak ada, riwayat muntah tidak ada;
4. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan:
 - a. Tanda vital: tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa; frekuensi nadi sembilan puluh delapan kali per menit; frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit; suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celcius;
5. Luka-luka:
 - a. Pada pipi kiri, satu sentimeter dari telinga kiri tampak luka terbuka tepi rata dasar otot dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma delapan sentimeter;
6. Pasien menolak untuk dilakukan tindakan jahit dan hanya dilakukan perban pada luka;
7. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2025/PN Rap



Pada pemeriksaan korban laki-laki usia empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan tampak luka robek pada pipi kiri akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah Brass Knuckle warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Lingkungan Kampung Banjar I Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah bangunan rumah yang sedang dalam tahap pembangunan, Terdakwa telah memukul Saksi Fahrudin;
- Bahwa benar adapun sebab Terdakwa memukul Saksi Fahrudin dikarenakan Terdakwa dendam pada saat Terdakwa ditunjang Saksi Fahrudin pada saat Terdakwa mengambil minya becaknya;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi Fahrudin adalah untuk membalas dendan karena Saksi Fahrudin menunjang Terdakwa;
- Bahwa benar saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Fahrudin, Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Brass Knuckle berwarna hitam;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fahrudin mengalami luka robek dan bengkak dibagian wajah tepatnya didekat telinga Saksi Fahrudin sehingga membuat Saksi Fahrudin terhalang melakukan aktifitas sehari-hari berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 445/013/UPT.RSUD/II/2025 tanggal 8 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. Aziddin Gani Harahap, dokter umum di UPT. RSUD Kotapinang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama **Mhd. Torkis Rambe** sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sebagaimana dirumuskan didalam rancangan Undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan ini kemudian menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (pasal 351 ayat 4) selanjutnya doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi Penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. Dalam hal ini dr. Nindia Latwo Septipa menyatakan pembuktian atas penganiayaan adalah cukup, apabila termuat bahwa pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB di Lingkungan Kampung Banjar I Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu tepatnya disebuah bangunan rumah yang sedang dalam tahap pembangunan, Terdakwa telah memukul Saksi Fahrudin;



Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 7 Februari 2025 sekira pukul 04.00 WIB Saksi Fahrudin terbangun dan melihat keluar rumah, lalu Saksi Fahrudin melihat Terdakwa sedang menduduki becak Saksi Fahrudin sambil menyuling minyak dari sepeda motor Saksi Fahrudin, lalu Saksi Fahrudin mengatakan "Berarti kau selama ini mengambil minyakku ya" lalu Terdakwa mengatakan "Engga, baru ini", lalu minyak hasil sulingannya tersebut terjatuh, kemudian Saksi Fahrudin menendang Terdakwa, lalu Terdakwa turun dari becak dan mengancam Saksi Fahrudin dengan mengatakan akan menusuk Saksi Fahrudin, lalu Saksi Fahrudin langsung berlari ke dalam rumah mengambil parang babat, dan ketika Saksi Fahrudin kembali keluar, Terdakwa sudah pergi sambil menaiki sepeda motornya, selang beberapa menit Terdakwa kembali datang sambil membawa kayu di tangan kanan dan pisau di tangan kiri nya, namun dikarenakan ada beberapa warga Terdakwa lari dan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi Fahrudin sedang berada di Kampung Banjar I tepatnya di dalam pembangunan rumah, lalu Saksi Fahrudin melihat Terdakwa juga berada di lokasi tersebut, dan pada saat Saksi Fahrudin ingin mencagakkan kereta, tiba-tiba Terdakwa berlari ke arah Saksi Fahrudin dan langsung memukul wajah Saksi Fahrudin sebanyak 3 (tiga) kali, lalu Saksi Fahrudin langsung membalas memukul, dikarenakan orang sudah ramai dan wajah Saksi Fahrudin sudah berdarah, Terdakwa pun lari meninggalkan Saksi Fahrudin lalu atas kejadian tersebut Saksi Fahrudin membuat laporan ke Polres Labuhanbatu Selatan guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa adapun sebab Terdakwa memukul Saksi Fahrudin dikarenakan Terdakwa dendam pada saat Terdakwa ditunjang Saksi Fahrudin pada saat Terdakwa mengambil minyak becak nya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memukul Saksi Fahrudin adalah untuk membalas dendam karena Saksi Fahrudin menunjang Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat melakukan pemukulan terhadap Saksi Fahrudin, Terdakwa ada menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Brass Knuckle berwarna hitam;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Fahrudin mengalami luka robek dan bengkak dibagian wajah tepatnya didekat telinga Saksi Fahrudin sehingga membuat Saksi Fahrudin terhalang melakukan aktifitas sehari-hari berdasarkan Visum Et Repertum Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

445/013/UPT.RSUD/I/2025 tanggal 8 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh dr. Aziddin Gani Harahap, dokter umum di UPT. RSUD Kotapinang dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak baik;
2. Penampilan umum baik, sikap rapid an kooperatif, pakaian belum berganti;
3. Menurut penuturan korban, pada hari Sabtu tanggal delapan bulan Februari tahun dua ribu dua puluh lima sekitar pukul empat belas Waktu Indonesia Barat, bertempat di Kampung Baru I Kelurahan Kotapinang Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Korban mengaku dipukul dibagian wajah menggunakan besi. Riwayat pingsan tidak ada, riwayat muntah tidak ada;
4. Pada pemeriksaan fisik, didapatkan:
 - a. Tanda vital: tekanan darah seratus dua puluh per delapan puluh millimeter air raksa; frekuensi nadi sembilan puluh delapan kali per menit; frekuensi nafas dua puluh dua kali per menit; suhu tiga puluh enam koma lima derajat Celcius;
5. Luka-luka:
 1. Pada pipi kiri, satu sentimeter dari telinga kiri tampak luka terbuka tepi rata dasar otot dengan ukuran dua sentimeter kali satu koma delapan sentimeter;
6. Pasien menolak untuk dilakukan tindakan jahit dan hanya dilakukan perban pada luka;
7. Korban dipulangkan dalam keadaan baik;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia empat puluh enam tahun, pada pemeriksaan tampak luka robek pada pipi kiri akibat trauma tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas pertimbangan perbuatan Terdakwa termasuk melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2025/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Brass Knuckle warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Fahrudin;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatan sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 276/Pid.B/2025/PN Rap



1. Menyatakan Terdakwa **Mhd. Torkis Rambe** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana dalam Dakwaan Tunggai;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Brass Knuckle warna hitam;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 oleh, Rachmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Tarigan, S.H., M.H., dan Khairu Rizki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prawira M. Silalahi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Enda Permana Mashuri Nasution, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Rachmansyah, S.H., M.H.

dto

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti,

dto

Prawira M. Silalahi, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)